

Súmulas e Jurisprudência da Justiça Militar e Artigos da Parte Especial do CPM sem Aula

Item 11 do edital (súmulas e jurisprudência dominante) e artigos do CPM que as aulas não ensinam - crimes contra a pessoa, patrimônio, incolumidade pública, administração da justiça e tempo de guerra

Como usar este complemento

Pessoal, este material fecha duas lacunas das aulas de Direito Penal Militar:

1. **Item 11 do edital (súmulas e jurisprudência dominante)**. As aulas citam súmulas soltas dentro de cada tema, mas não trazem um quadro das súmulas de **competência**, que são as mais cobradas.
2. **Artigos da Parte Especial do CPM que o professor não explicou**: crimes contra a inviolabilidade de domicílio e de correspondência, ultraje ao pudor, parte do patrimônio, perigo comum e meios de transporte, administração da justiça e o tempo de guerra (prolongamento de hostilidades e correlatos).

O que as aulas já cobrem (não repito aqui): Aula 00 (art. 9º, Lei 13.491/2017, Júri e GLO), Aula 08 (crimes contra a autoridade, serviço e dever militar), Aula 09 (homicídio, lesões, honra, constrangimento, ameaça, sequestro, crimes sexuais, furto, roubo, extorsão e receptação), Aula 10 (administração militar - peculato, corrupção etc. - e os arts. 290 e 291) e Aula 11 (demais crimes de guerra - traição, deserção, prisioneiros etc. - e o art. 400).

Base do texto. Os artigos e as penas foram conferidos no **texto atualizado do Decreto-Lei 1.001/1969 publicado pela Câmara dos Deputados** (Legislação Informatizada), que incorpora a Lei 13.491/2017, a Lei 14.688/2023 e as decisões do STF anotadas no próprio texto. O endereço do Planalto estava fora do ar durante a elaboração (ver "Pendências" no fim).

Estratégia de estudo. Primeiro o **quadro de competência** (parte 1) e os "alertas de pegadinha". Depois os artigos: nas tabelas, decore **a conduta central, a pena e a pegadinha**. A banca cobra muito a "letra da lei".

Parte 1 - Súmulas e jurisprudência (item 11)

Antes das súmulas: as regras de competência que elas explicam

Quase toda súmula desta parte é uma aplicação de três textos. Leia-os primeiro.

- **CF, art. 124**: à Justiça Militar **da União** compete processar e julgar os **crimes militares definidos em lei**.
- **CF, art. 125, § 4º**: à Justiça Militar **estadual** compete processar e julgar os **militares dos Estados** nos crimes militares definidos em lei e as **ações judiciais contra atos disciplinares militares**, **ressalvada a competência do Júri quando a vítima for civil**; cabe ao **tribunal competente** decidir sobre a **perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças**.
- **CF, art. 125, § 5º**: o **juiz de direito do juízo militar, singularmente**, julga os crimes militares **cometidos contra civis** e as ações contra atos disciplinares; o **Conselho de Justiça**, presidido

por juiz de direito, julga os **demais** crimes militares.

Macete do § 4º. Na Justiça Militar **estadual** só entra **militar do Estado** (policial militar ou bombeiro militar). **Civil nunca** é réu ali. Para cada pegadinha de "civil", pense primeiro no § 4º.

Situação do art. 9º do CPM, que também aparece nas súmulas (texto consolidado):

Ponto	Situação
Art. 9º, II, "f"	Revogada (Lei 9.299/1996).
Art. 9º, § 1º	Vale a redação da Lei 13.491/2017 : crimes dolosos contra a vida , cometidos por militares contra civil , são do Tribunal do Júri . A tentativa de reescrever o § 1º pela Lei 14.688/2023 foi vetada e o veto foi mantido pelo Congresso na sessão conjunta de 9/5/2024 (Veto nº 26/2023).
Art. 9º, § 2º	Redação da Lei 14.688/2023 : dolosos contra a vida de civil cometidos por militares das Forças Armadas ficam com a Justiça Militar da União quando praticados nas situações listadas (atribuições dadas pelo Presidente ou pelo Ministro da Defesa; segurança de instituição ou missão militar; atividade militar, operação de paz, GLO ou atribuição subsidiária, nos termos de CBA, LC 97/1999, CPPM e Código Eleitoral).
Art. 9º, § 3º	Vetado (veto mantido na mesma sessão).
Art. 9º, II, "a", "b", "d", "e" e III, "b"	Redações da Lei 14.688/2023 (vigência 60 dias após a publicação).

Cuidado. O § 2º (Forças Armadas) é da **União**. Policial militar e bombeiro militar do Estado respondem, nos dolosos contra a vida de civil, pelo **Júri comum**, regra do § 1º.

Quadro-mestre: súmulas do STF, vinculantes e do STJ

Todas as redações abaixo foram conferidas em fonte oficial (ver "Fontes"). Os enunciados estão **parafraseados**; guarde as palavras-chave em negrito.

Súmula	O que diz (resumo)	Como cai / pegadinha
STF 298	O legislador ordinário só pode sujeitar civis à Justiça Militar, em tempo de paz , nos crimes contra a segurança externa do País ou as instituições militares .	A banca troca "tempo de paz" por "tempo de guerra" ou amplia para "qualquer crime militar". Enunciado antigo (1963), anterior à CF/88: use-o como ideia-base (civil só responde na Justiça Militar da União quando o crime atinge as instituições militares).
STF 297	Oficiais e praças das milícias dos Estados, no exercício de função policial civil , não seriam considerados militares para efeitos penais, e a Justiça comum julgaria os crimes por ou contra eles.	Enunciado de 1963, anterior à CF/88 e à Lei 9.299/1996. Não o trate como regra atual: hoje a análise parte do art. 9º do CPM e do art. 125, § 4º, da CF. Se aparecer na prova, desconfie de assertiva que o apresente como regra vigente absoluta.
STF 555	É competente o Tribunal de Justiça para julgar conflito de jurisdição entre juiz de direito do Estado e a Justiça Militar local .	Quem decide o conflito: o TJ . A banca pode trocar por STJ ou STF.

Súmula Vinculante 36	Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado por falsificação e uso de documento falso quando se tratar da CIR (Caderneta de Inscrição e Registro) ou da CHA (Carteira de Habilitação de Amador), ainda que expedidas pela Marinha .	Armadilha: "expedida pela Marinha" não leva à Justiça Militar. Civil + documento da Marinha = Justiça Federal comum . Em decisão monocrática (HC 131.515), o STF lembrou que o militar da reserva empregado na administração militar é equiparado ao da ativa (art. 12 do CPM), o que afastou a SV 36 naquele caso.
Súmula Vinculante 11	Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física, própria ou alheia, com justificativa escrita da excepcionalidade, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal e nulidade da prisão ou do ato.	Palavras-chave: excepcionalidade, justificativa por escrito, nulidade, responsabilidade do Estado .
STJ 53	Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar civil acusado de crime contra as instituições militares estaduais .	Aplicação direta do art. 125, § 4º. A banca troca "Comum Estadual" por "Militar Estadual". Civil nunca é julgado na Justiça Militar estadual.
STJ 78	Compete à Justiça Militar processar e julgar policial de corporação estadual, ainda que o delito tenha sido praticado em outra unidade federativa .	O que importa é a condição militar do agente e a natureza militar do crime , não o local do fato.
STJ 90	Compete à Justiça Estadual Militar julgar o policial militar pelo crime militar , e à Comum pelo crime comum simultâneo àquele.	Separação de processos: o mesmo fato pode gerar dois julgamentos (um militar e um comum, se houver crime comum simultâneo).
STJ 75	Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar o policial militar por crime de promover ou facilitar a fuga de preso de estabelecimento penal .	O crime é comum (praticado contra a administração da justiça comum), embora o autor seja militar. Já citada na Aula 08.
STJ 172	Compete à Justiça Comum processar e julgar militar por crime de abuso de autoridade , ainda que praticado em serviço .	Enunciado clássico: "em serviço" não atrai a Justiça Militar para o abuso de autoridade. Atenção: a Lei 13.491/2017 ampliou o conceito de crime militar e a Lei de Abuso de Autoridade foi substituída (Lei 13.869/2019); não conferi como o STJ aplica hoje o enunciado (ver "Pendências"). Use-o como regra tradicional.
STJ 192	Compete ao Juízo das Execuções Penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral , quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual .	Execução penal = juiz estadual , mesmo que a condenação seja da Justiça Militar. Pegadinha: achar que o juiz que condenou executa.
STJ 47	Texto: compete à Justiça Militar julgar crime cometido por militar contra civil, com emprego de arma pertencente à corporação, mesmo sem estar em serviço .	Súmula desatualizada. Ela se apoiava na antiga alínea "f" do art. 9º, II, do CPM, hoje revogada (Lei 9.299/1996). Não a use como regra vigente: para crime de militar contra civil, aplique o art. 9º atual e, nos dolosos contra a vida, o Júri.

Já vistas nas aulas (confirmando só o texto):

- **STF 711**: a lei penal **mais grave** aplica-se ao crime **continuado** ou **permanente** se vigente antes de cessar a continuidade ou a permanência (lei no tempo - Aula 00).
- **STJ 231**: a atenuante **não** pode reduzir a pena **abaixo do mínimo legal** (dosimetria - Aula 04).

Quadro-mestre: súmulas do Superior Tribunal Militar (STM)

Estas são da Justiça Militar **da União**. Não vinculam diretamente a Justiça Militar estadual, mas a prova de DPM as cobra como "jurisprudência dominante". Texto conferido na edição do Regimento Interno do STM atualizada pela Emenda Regimental nº 1/2023; as Súmulas **1, 2, 4, 6, 10 e 15 estão canceladas**.

Súmula	Resumo	Palavras-chave
3	Não excluem a culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão , alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas .	Sem prova, motivo familiar não afasta a culpa.
5	O Tribunal ou o Conselho de Justiça pode desclassificar crime da denúncia mesmo sem manifestação do MP nas alegações finais, se for em benefício do réu e constar da matéria fática.	Desclassificação favorável ao réu.
7	A insubmissão (art. 183 do CPM) exige prova inconteste de que o conscrito conhecia data e local de apresentação, por documento hábil nos autos; a confissão é analisada no conjunto probatório .	Conhecimento da data e do local.
8	O desertor sem estabilidade e o insubmisso , julgados incapazes em inspeção de saúde, podem ser isentos do processo , após manifestação do MP.	Incapacidade em inspeção de saúde.
9	A Lei 9.099/1995 (Juizados Especiais) não se aplica à Justiça Militar da União .	Ponto clássico: sem transação penal e sem suspensão condicional do processo da Lei 9.099 na JMU.
11	O recolhimento à prisão como condição para apelar (art. 527 do CPPM) aplica-se ao foragido ; ao revel , só se a sentença negou apelar em liberdade.	Foragido x revel.
12	A praça sem estabilidade só pode ser denunciada por deserção após readquirir a condição de militar (reinclusão) ; a praça estável , após a reversão ao serviço ativo .	Condição de procedibilidade.
13	A declaração de extinção da punibilidade em IPI, IPD e IPM deve ser objeto de decisão , que também determina o arquivamento .	Decisão + arquivamento.
14	Pela especialidade da legislação militar , a Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas) não se aplica à JMU.	Aplica-se o CPM, art. 290. Já citada na Aula 10.
16	O sursis não é espécie de pena; o período de prova não atende ao requisito objetivo para extinção da punibilidade por indulto .	Sursis não é pena cumprida.

17	Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas .	Define quem julga o militar das FA: os Conselhos.
18	O art. 28-A do CPP (Acordo de Não Persecução Penal) não se aplica à Justiça Militar da União.	Sem ANPP na JMU.

Mudanças recentes que mexem no texto do CPM

- **Lei 14.688/2023** ("minirreforma"): reescreveu dezenas de dispositivos e revogou, segundo a relação da Câmara, os arts. **21, 51, 52, 60, 64, 65, 78, 82, 127 e 233**, além de partes dos arts. 55, 86 e 123. Vigência: **60 dias** após a publicação.
- **ADI 7.555** (STF, publicada no DOU de **25/11/2025**), conforme as anotações do texto consolidado: o **§ 3º do art. 232** foi declarado **inconstitucional**, e os três incisos do **art. 236** (presunção de violência) foram declarados **não recepcionados**. Se você viu esses dispositivos nas aulas de crimes sexuais, trate-os como **sem eficácia**.
- **Art. 235**: a redação atual (Lei 14.688/2023) pune praticar ou permitir **ato libidinoso** em lugar sujeito à administração militar ou no exercício de função militar, sem a referência antiga à orientação sexual.

Parte 2 - Crimes contra a pessoa não estudados: domicílio, correspondência, segredos e pudor (arts. 226 a 231 e 238 a 239)

Estes crimes ficam no mesmo título dos crimes contra a pessoa (arts. 222 a 225 já foram vistos na Aula 09: constrangimento ilegal, ameaça, duelo e sequestro).

Violação de domicílio (art. 226)

Conduta: entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em **casa alheia ou nas dependências**. **Pena:** detenção, **até 3 meses**.

Parágrafo	Regra
§ 1º (qualificada)	Repouso noturno, violência ou arma, arrombamento ou duas ou mais pessoas : detenção de 6 meses a 2 anos , além da pena da violência.
§ 2º (aumento)	Mais 1/3 se o fato é cometido por militar em serviço ou servidor público , fora dos casos legais, ou com inobservância das formalidades legais ou com abuso de poder (redação da Lei 14.688/2023).
§ 3º (exclusão de crime)	Não é crime entrar ou permanecer: I - durante o dia , com as formalidades legais, para prisão ou outra diligência em cumprimento de lei ou regulamento militar; II - a qualquer hora do dia ou da noite , para acudir vítima de desastre ou quando uma infração penal está sendo praticada ou na iminência de o ser .
§ 4º ("casa" é)	I qualquer compartimento habitado ; II aposento ocupado de habitação coletiva ; III compartimento não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade .
§ 5º ("casa" não é)	I hotel, hospedaria ou habitação coletiva enquanto aberta (salvo a restrição do § 4º, II); II taverna, boate, casa de jogo e afins.

Para o bombeiro militar. A exclusão do § 3º, II (**acudir vítima de desastre a qualquer hora**) é o que protege o socorro em edificação. Já a **diligência de prisão** só vale **de dia e com formalidades legais**. A banca troca "de dia" por "a qualquer hora".

Violação de correspondência e comunicações (art. 227)

- **Caput: devassar indevidamente** o conteúdo de correspondência **privada** dirigida a outrem. **Detenção, até 6 meses.**
- **§ 1º (mesmas penas):** I apossar-se de correspondência alheia, aberta ou fechada, e **sonegá-la ou destruí-la**, no todo ou em parte; II divulgar, transmitir a outrem ou utilizar abusivamente **comunicação telegráfica ou radioelétrica** dirigida a terceiro, ou **conversação telefônica** entre outras pessoas; III **impedir** essa comunicação ou conversação.
- **§ 2º:** aumento de **metade** se há **dano para outrem.**
- **§ 3º:** abuso de função em serviço **postal, telegráfico, radioelétrico ou telefônico:** detenção de **1 a 3 anos.**
- **§ 4º:** salvo o § 3º, os crimes do artigo só são **militares** no caso do **art. 9º, II, "a"** (militar da ativa contra militar na mesma situação).

Segredos e recato (arts. 228 a 231)

Art.	Crime	Conduta central	Pena
228	Divulgação de segredo	Divulgar, sem justa causa , conteúdo de documento particular sigiloso ou correspondência confidencial , de que é detentor ou destinatário , se da divulgação puder resultar dano a outrem.	Detenção, até 6 meses
229	Violação de recato	Violar, mediante processo técnico , o direito ao recato pessoal ou ao resguardo das palavras não pronunciadas publicamente. § 1º: na mesma pena quem divulga os fatos captados. § 2º (Lei 14.688/2023): "processo técnico" é qualquer meio que registre informações, dados, imagens ou similares sem consentimento da vítima.	Detenção, até 1 ano
230	Violação de segredo profissional	Revelar , sem justa causa, segredo de que tem ciência em razão de função ou profissão exercida em local sob administração militar , se puder resultar dano a outrem.	Detenção, 3 meses a 1 ano
231	Natureza militar	Os crimes dos arts. 228 e 229 só são militares no caso do art. 9º, II, "a" .	-

Pegadinha de "natureza militar". O CPM restringe a condição de crime militar em três lugares: **art. 227, § 4º** (violação de correspondência), **art. 231** (arts. 228 e 229) e **art. 251, § 2º** (certas fraudes do estelionato, adiante). O **art. 230** (segredo profissional) **não** tem essa restrição, porque já exige local sob administração militar.

Ultraje público ao pudor (arts. 238 e 239)

Art.	Crime	Conduta	Pena
238	Ato obsceno	Praticar ato obsceno em lugar sujeito à administração militar. P. único: pena agravada se por militar em serviço ou por oficial.	Detenção, 3 meses a 1 ano
239	Escrito ou objeto obsceno	Produzir, distribuir, vender, expor à venda, exhibir, adquirir ou ter em depósito (para venda, distribuição ou exibição) livros, jornais, revistas, escritos, pinturas, imagens ou objetos obscenos, em lugar sujeito à administração militar ou durante exercício ou manobras. P. único: na mesma pena quem distribui, vende, oferece ou exhibe esse objeto a militares em serviço.	Detenção, 6 meses a 2 anos

Agravada x aumentada. Quando o CPM diz que a pena é "**agravada**" sem fração (como no art. 238, p. único), o juiz fixa o quanto **entre 1/5 e 1/3**, respeitando os limites da pena do crime (art. 73). Quando diz "**aumentada de 1/3**" ou "**de metade**", a fração já vem na lei.

Leitura de pena "até". Em "reclusão, **até 3 anos**" o **mínimo** é o do art. 58: **1 ano** para reclusão e **30 dias** para detenção; o máximo geral é **30 anos** (reclusão) e **10 anos** (detenção).

Parte 3 - Patrimônio: chantagem, apropriação indébita, estelionato, usurpação, dano e usura (arts. 245 a 253 e 257 a 267)

Já vistos nas aulas: furto (240 e 241), roubo e extorsão (242 a 244) e receptação (254 a 256).

Chantagem e extorsão indireta (arts. 245 a 247)

Art.	Crime	Conduta	Pena
245	Chantagem	Obter ou tentar obter vantagem econômica indevida, ameaçando revelar fato cuja divulgação pode lesar a reputação da vítima ou de pessoa particularmente cara a ela. P. único: pena agravada se a ameaça é de divulgação por imprensa, radiodifusão ou televisão .	Reclusão, 3 a 10 anos
246	Extorsão indireta	Obter, como garantia de dívida, abusando da premente necessidade, documento que possa dar causa a procedimento penal contra o devedor ou terceiro.	Reclusão, até 3 anos
247	Agravação	Nos crimes desse capítulo (roubo e extorsão), pena agravada se a violência é contra superior ou militar de serviço .	-

Chantagem x extorsão (art. 243). Na chantagem, a ameaça é de **revelar fato** que prejudica a reputação, e **não** há "constranger a fazer ou deixar de fazer". Na extorsão, há **violência ou grave ameaça** para constranger.

Apropriação indébita (arts. 248 a 250)

Art.	Regra
248	Apropriar-se de coisa alheia móvel de que tem a posse ou a detenção. Reclusão, até 6 anos. P. único (agravada): valor da coisa superior a 20 vezes o maior salário mínimo , ou coisa recebida em depósito necessário ou em razão de ofício, emprego ou profissão .
249	Coisa havida acidentalmente: apropriar-se de coisa que veio ao poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Detenção, até 1 ano. P. único (coisa achada): na mesma pena quem acha coisa perdida e dela se apropria, total ou parcialmente , sem restituí-la ao dono ou entregá-la à autoridade em 15 dias .
250	Aplicam-se os §§ 1º e 2º do art. 240: se o agente é primário e a coisa é de pequeno valor , o juiz pode substituir a reclusão por detenção, diminuir de 1/3 a 2/3 ou considerar a infração disciplinar ; mesmo benefício para quem, primário, restitui ou repara o dano antes da ação penal .

Furto x apropriação indébita. Furto = **subtrai** (a posse é tirada). Apropriação indébita = **já tem a posse ou a detenção e inverte o ânimo** (age como dono). Também é pegadinha: "pequeno valor" no art. 240, § 1º é o que **não excede 1/10 da quantia mensal do mais alto salário mínimo do País**.

Estelionato e outras fraudes (arts. 251 a 253)

Art. 251 (estelionato). Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Reclusão, de 2 a 7 anos.

§ 1º (mesmas penas) - modalidades:

1. vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria;
 2. vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia **coisa própria** inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou **imóvel prometido à venda** a terceiro em prestações, **silenciando** sobre isso;
 3. **defrauda a garantia pignoratícia**, tendo a posse do objeto empenhado, mediante alienação não consentida pelo credor ou de outro modo;
 4. **defrauda substância, qualidade ou quantidade** de coisa entregue ao adquirente;
 5. **defrauda o pagamento de cheque** que emitiu a favor de alguém.
- **§ 2º:** os crimes dos incisos I a V do § 1º só são **militares** nos casos do **art. 9º, II, "a" e "e"** (militar da ativa contra militar na mesma situação; militar da ativa contra o patrimônio sob administração militar ou a ordem administrativa militar).
 - **§ 3º:** pena **agravada** se o crime é cometido **em detrimento da administração militar**.

Art. 252 (abuso de pessoa). Reclusão, de 2 a 6 anos. Abusar, **no exercício de função, em unidade, repartição ou estabelecimento militar**, da **necessidade, paixão ou inexperiência**, ou da **doença ou deficiência mental** de outrem, **induzindo-o** a praticar ato com efeito jurídico em prejuízo próprio, de terceiro ou **da administração militar**.

Art. 253. Aplicam-se os **§§ 1º e 2º do art. 240** (pequeno valor e reparação do dano), como na apropriação indébita.

Pegadinha do § 2º do art. 251. A restrição à natureza militar vale para os **incisos do § 1º**, e **não** para o caput. A banca inverte: "o estelionato (caput) só é militar na alínea 'a'" é **errado**; a restrição é para as modalidades do § 1º.

Usurpação (arts. 257 e 258)

Art.	Crime	Conduta	Pena
257	Alteração de limites	Suprimir ou deslocar tapume, marco ou sinal de linha divisória para apropriar-se de imóvel sob administração militar . § 1º (mesma pena): I desviar ou represar, em proveito próprio ou alheio, águas sob administração militar (usurpação de águas); II invadir terreno ou edifício sob administração militar, com violência à pessoa ou à coisa , ou grave ameaça , ou concurso de duas ou mais pessoas . § 2º: havendo violência, soma-se a pena correspondente.	Detenção, até 6 meses
258	Marca em gado ou rebanho	Apor, suprimir ou alterar indevidamente marca ou sinal indicativo de propriedade em gado ou rebanho alheio sob guarda ou administração militar .	Detenção, 6 meses a 3 anos

Dano (arts. 259 a 266)

Art.	Crime	Regra	Pena
259	Dano simples	Destruir, inutilizar, deteriorar ou fazer desaparecer coisa alheia. P. único: se for bem público , pena maior.	Detenção, até 6 meses ; bem público: 6 meses a 3 anos

260	Dano atenuado	Réu primário e coisa de valor não superior a 1/10 do salário mínimo ; o juiz pode atenuar ou considerar infração disciplinar . P. único : vale também se, nesses limites, o réu repara o dano antes da ação penal .	-
261	Dano qualificado	I violência à pessoa ou grave ameaça; II substância inflamável ou explosiva , se não for crime mais grave; III motivo egoístico ou prejuízo considerável .	Reclusão, até 4 anos , além da pena da violência
262	Dano em material ou aparelhamento de guerra	Dano em material de guerra ou de utilidade militar, ainda em construção ou fabricação ou em depósito, pertencente ou não às Forças Armadas .	Reclusão, até 6 anos
263	Dano em navio de guerra ou mercante em serviço militar	Causar perda, destruição, inutilização, encalhe, colisão ou alagamento , ou nele causar avaria . § 1º : lesão grave aumenta metade ; morte, dobra . § 2º : violência contra a pessoa gera a pena correspondente.	Reclusão, 3 a 10 anos
264	Dano em aparelhos e instalações	I aeronave, hangar, depósito, pista ou instalações de campo de aviação, engenho de guerra motomecanizado, viatura em comboio militar, arsenal, dique, doca, armazém, quartel, alojamento ou qualquer instalação militar; II estabelecimento militar sob regime industrial ou centro industrial a serviço militar. P. único : aplicam-se os parágrafos do art. 263.	Reclusão, 2 a 10 anos
265	Desaparecimento, consunção ou extravio	Fazer desaparecer, consumir ou extraviar combustível, armamento, munição ou peças de equipamento de navio, aeronave ou outros equipamentos militares, se não for crime mais grave (redação da Lei 14.688/2023).	Reclusão, até 3 anos
266	Modalidades culposas	Dos arts. 262, 263, 264 e 265 : detenção de 6 meses a 2 anos ; havendo lesão corporal ou morte, soma-se a pena do crime culposo contra a pessoa (redação da Lei 14.688/2023).	Detenção, 6 meses a 2 anos

Pegadinha. Só há **dano culposo** nos arts. **262 a 265** (art. 266). O **dano simples** do art. 259 **não** tem forma culposa.

Usura (art. 267)

- **Caput**: obter ou estipular, em contrato de **mútuo de dinheiro**, abusando de **premente necessidade, inexperiência ou leviandade** do mutuário, **juro acima da taxa fixada em lei, regulamento ou ato oficial**. **Detenção, de 6 meses a 2 anos**.
- **§ 1º (casos assimilados)**: quem, em repartição ou local sob administração militar, **recebe vencimento ou provento de outrem**, ou permite que seja recebido, auferindo ou permitindo auferir proveito acima de **3%**.
- **§ 2º**: aumento de **1/3** se o crime é cometido por **superior**, por **militar** ou por **servidor público**, em razão da função (Lei 14.688/2023).

Parte 4 - Incolumidade pública: perigo comum, meios de transporte e saúde (arts. 268 a 297)

O art. 290 (tráfico, posse ou uso de entorpecente) e o art. 291 (receita ilegal) foram ensinados na Aula

10. Para o **bombeiro militar**, o bloco de **perigo comum** é o que mais conversa com a profissão. O traço comum é que o fato ocorre **em lugar sujeito à administração militar** (ou atinge bens militares).

Crimes de perigo comum (arts. 268 a 281)

Art.	Crime	Conduta e detalhes	Pena
268	Incêndio	Causar incêndio em lugar sujeito à administração militar, expondo a perigo vida, integridade física ou patrimônio. § 1º (agravada): intuito de vantagem pecuniária ; ou incêndio em casa habitada, edifício público ou de uso público, navio, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo, estação ferroviária, rodoviária, aeródromo ou construção portuária, estaleiro, fábrica ou oficina, depósito de explosivo, combustível ou inflamável, poço petrolífero ou galeria de mineração, lavoura, pastagem, mata ou floresta. § 2º (culposo): detenção de 6 meses a 2 anos.	Reclusão, 3 a 8 anos
269	Explosão	Causar ou tentar causar explosão. § 1º: dinamite ou efeito análogo: reclusão de 3 a 8 anos. § 2º: agravada nas hipóteses do art. 268, § 1º. § 3º: energia nuclear: reclusão de 5 a 20 anos. § 4º (culposa): dinamite, detenção de 6 meses a 2 anos; nuclear, detenção de 3 a 10 anos ; demais casos, detenção de 3 meses a 1 ano.	Reclusão, até 4 anos
270	Gás tóxico ou asfixiante	Expor a perigo usando gás tóxico, asfixiante ou prejudicial. P. único (culposo): detenção de 6 meses a 2 anos.	Reclusão, até 5 anos
271	Abuso de radiação	Expor a perigo a vida ou a integridade pelo abuso de radiação ionizante ou substância radioativa. P. único (culposo): detenção de 6 meses a 2 anos.	Reclusão, até 4 anos
272	Inundação	Causar inundação expondo a perigo. P. único (culposo): detenção de 6 meses a 2 anos.	Reclusão, 3 a 8 anos
273	Perigo de inundação	Remover, destruir ou inutilizar obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação, expondo a perigo.	Reclusão, 2 a 4 anos
274	Desabamento ou desmoronamento	Causar desabamento ou desmoronamento expondo a perigo. P. único (culposo): detenção de 6 meses a 2 anos.	Reclusão, até 5 anos
275	Subtração, ocultação ou inutilização de material de socorro	Por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio ou outro desastre ou calamidade, subtrair, ocultar ou inutilizar aparelho, material ou meio destinado ao combate ao perigo, socorro ou salvamento ; ou impedir ou dificultar esse serviço.	Reclusão, 3 a 6 anos
276	Perigo a aparelhamento militar	Praticar os fatos dos artigos anteriores ainda em lugar não sujeito à administração militar , expondo a perigo navio, aeronave, material ou engenho de guerra, ou instalações a serviço das Forças Armadas. P. único (culposo): detenção de 6 meses a 2 anos.	Reclusão, 2 a 6 anos
277	Qualificadas pelo resultado	Doloso com resultado além da vontade: lesão grave, aumenta metade; morte, dobra. Culposo: lesão corporal, aumenta metade; morte, aplica-se a pena do homicídio culposo aumentada de 1/3.	-

278	Difusão de epizootia ou praga vegetal	Difundir doença ou praga que possa causar dano a floresta, plantação, pastagem ou animais de utilidade econômica ou militar, em local sob administração militar. P. único (culposo): detenção, até 6 meses.	Reclusão, até 3 anos
279	Embriaguez ao volante	Dirigir veículo motorizado sob administração militar, na via pública , em estado de embriaguez por álcool ou outro inebriante.	Detenção, 3 meses a 1 ano
280	Perigo por violação de regra de trânsito	Violar regra de trânsito dirigindo veículo sob administração militar, expondo a efetivo e grave perigo a incolumidade de outrem.	Detenção, até 6 meses
281	Fuga após acidente de trânsito	Causar acidente com dano pessoal, ainda que sem culpa , dirigindo veículo sob administração militar, e afastar-se sem prestar socorro a vítima que dele necessite. P. único: quem não foge e presta ou providencia socorro fica isento de prisão em flagrante .	Detenção, 6 meses a 1 ano , sem prejuízo dos arts. 206 e 210

Macetes de incolumidade. - **Perigo comum** exige **exposição a perigo** (vida, integridade ou patrimônio). A banca testa "crime de perigo" x "crime de dano". - **Art. 275** é o "crime contra o socorro": pune quem **atrapalha o socorro** em desastre. Pena de reclusão **3 a 6 anos**, e vale para quem **subtrai o equipamento** ou **dificulta o serviço**. - **Art. 281:** o crime existe **mesmo sem culpa** no acidente. O que se pune é **não socorrer**. - **Energia nuclear** no art. 269, § 3º: pena de **5 a 20 anos**, a maior do bloco.

Crimes contra os meios de transporte e de comunicação (arts. 282 a 289)

Art.	Crime	Conduta	Penas
282	Perigo de desastre ferroviário	Impedir ou perturbar serviço de estrada de ferro sob administração ou requisição militar (danificar linha, colocar obstáculo, falso aviso, etc.).	Reclusão, 2 a 5 anos . § 1º: desastre, 4 a 12 . § 2º: quis o desastre ou assumiu o risco, 4 a 15 . § 3º (culposo): detenção, 6 meses a 2 anos. § 4º: define "estrada de ferro" (via com veículos de tração mecânica, em trilhos ou cabo aéreo).
283	Atentado contra transporte	Expor a perigo aeronave ou navio sob guarda, proteção ou requisição militar, ou em lugar sujeito à administração militar, ou dificultar a navegação sob proteção militar.	Reclusão, 2 a 5 anos ; sinistro, 4 a 12 ; culposo, detenção de 6 meses a 2 anos.
284	Atentado contra viatura	Expor a perigo viatura ou outro meio de transporte militar ou sob guarda, proteção ou requisição militar, ou dificultar-lhe o funcionamento.	Reclusão, até 3 anos ; desastre, 2 a 5 ; culposo, detenção até 1 ano.
285	Resultado morte	Se dos arts. 282 a 284, havendo desastre ou sinistro, resulta morte, aplica-se o art. 277 .	-

286	Arremesso de projétil	Arremessar projétil contra veículo militar em movimento (terra, água ou ar). P. único: lesão, detenção de 6 meses a 2 anos; morte, pena do homicídio culposo + 1/3 .	Detenção, até 6 meses
287	Atentado contra serviço de utilidade militar	Atentar contra a segurança ou funcionamento de serviço de água, luz, força ou acesso em local sujeito à administração militar. P. único: aumento de 1/3 até 1/2 se o dano decorre de subtração de material essencial.	Reclusão, até 5 anos
288	Interrupção de meio de comunicação	Interromper, perturbar ou dificultar serviço telegráfico, telefônico, de televisão, sinalização ou outro meio de comunicação militar , ou impedir sua instalação.	Detenção, 1 a 3 anos
289	Agravação	Nos crimes desse capítulo, pena agravada se cometidos em ocasião de calamidade pública .	-

Crimes contra a saúde (arts. 292 a 297)

Art.	Crime	Conduta resumida	Pena
292	Epidemia	Causar epidemia, em local sujeito à administração militar, por propagação de germes patogênicos . § 1º: morte, pena em dobro . § 2º (culposo): detenção de 1 a 2 anos, ou de 2 a 4 se há morte.	Reclusão, 5 a 15 anos
293	Envenenamento com perigo extensivo	Envenenar água potável ou substância alimentícia ou medicinal , expondo a perigo a saúde de militares em manobras ou exercício, ou de número indefinido de pessoas. § 1º: entregar a consumo ou ter em depósito, para distribuir, água ou substância envenenada. § 2º: morte, reclusão de 15 a 30 anos . § 3º (culposo): detenção de 6 meses a 2 anos, ou de 2 a 4 se há morte.	Reclusão, 5 a 15 anos
294	Corrupção ou poluição de água potável	Corromper ou poluir água potável de uso de quartel, unidade, navio, aeronave ou estabelecimento militar, ou de tropa em manobras, tornando-a imprópria ou nociva . P. único (culposo): detenção de 2 meses a 1 ano.	Reclusão, 2 a 5 anos
295	Fornecimento de substância nociva	Fornecer às Forças Armadas alimento ou medicamento corrompido, adulterado ou falsificado , nocivo à saúde. P. único (culposo): detenção de 6 meses a 2 anos.	Reclusão, 2 a 6 anos
296	Fornecimento de substância alterada	Fornecer às Forças Armadas alimento ou medicamento alterado, reduzindo o valor nutritivo ou terapêutico . P. único (culposo): detenção, até 6 meses.	Detenção, 6 meses a 2 anos
297	Omissão de notificação de doença	Médico militar , no exercício da função, deixa de denunciar à autoridade pública doença de notificação compulsória .	Detenção, 6 meses a 2 anos

Atualização da Lei 14.688/2023 no art. 290, para conferir com a Aula 10: o **§ 3º** pune o militar que se apresenta para o serviço sob efeito de entorpecente; o **§ 4º** aumenta a pena de **metade** se as

condutas do caput são cometidas por **militar em serviço**; o § 5º fixa, para o **tráfico de drogas**, reclusão de **5 a 15 anos**.

Parte 5 - Crimes contra a administração da justiça militar (arts. 340 a 354)

A Aula 10 trata de parte do título (a auditoria aponta como sem teoria os arts. 343 a 348, 351, 352 e 354). A tabela traz o título completo, para você ter o quadro inteiro, com destaque para **denúnciação caluniosa**, **falso testemunho** e figuras vizinhas.

Art.	Crime	Conduta	Pena
340	Recusa de função na Justiça Militar	Recusar-se o militar, sem motivo legal , a exercer função atribuída na administração da Justiça Militar (redação da Lei 14.688/2023).	Detenção, 1 a 2 anos
341	Desacato a autoridade judiciária militar	Desacatar autoridade judiciária militar no exercício da função ou em razão dela .	Reclusão, até 4 anos
342	Coação	Usar de violência ou grave ameaça , para favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte ou qualquer pessoa que funciona ou é chamada a intervir em inquérito, processo administrativo ou judicial militar.	Reclusão, até 4 anos , além da pena da violência
343	Denúnciação caluniosa	Dar causa à instauração de inquérito policial ou processo judicial militar contra alguém, imputando-lhe crime sujeito à jurisdição militar de que o sabe inocente . P. único: pena agravada se o agente se serve de anonimato ou nome suposto .	Reclusão, 2 a 8 anos
344	Comunicação falsa de crime	Provocar a ação da autoridade, comunicando crime sujeito à jurisdição militar que sabe não ter ocorrido .	Detenção, até 6 meses
345	Autoacusação falsa	Acusar-se , perante a autoridade, de crime sujeito à jurisdição militar inexistente ou praticado por outrem .	Detenção, 3 meses a 1 ano
346	Falso testemunho ou falsa perícia	Fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade , como testemunha, perito, tradutor ou intérprete , em inquérito policial, processo administrativo ou judicial militar. § 1º: mais 1/3 se mediante suborno . § 2º (retratação): o fato deixa de ser punível se, antes da sentença , o agente se retrata ou declara a verdade.	Reclusão, 2 a 6 anos
347	Corrupção ativa de testemunha, perito ou intérprete	Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem a testemunha, perito, tradutor ou intérprete para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade, ainda que a oferta não seja aceita .	Reclusão, 2 a 8 anos
348	Publicidade opressiva	Fazer, pela imprensa, rádio ou televisão, antes da decisão definitiva em processo penal militar, comentário tendente a pressionar declaração de testemunha ou laudo de perito.	Detenção, até 6 meses
349	Desobediência a decisão judicial	Deixar, sem justa causa, de cumprir decisão da Justiça Militar , ou retardar ou fraudar o cumprimento.	Detenção, 3 meses a 1 ano

350	Favorecimento pessoal	Auxiliar a subtrair-se à ação da autoridade autor de crime militar a que é cominada pena de morte ou reclusão . § 1º: se ao crime é cominada detenção ou impedimento , detenção até 3 meses . § 2º: isento de pena o ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso.	Detenção, até 6 meses
351	Favorecimento real	Prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou receptação , auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime .	Detenção, 3 meses a 1 ano
352	Inutilização, sonegação ou descaminho de material probante	Inutilizar, sonegar ou dar descaminho a autos, documento ou objeto de valor probante que tem sob guarda ou recebe para exame. P. único (culposo) : detenção, até 6 meses.	Detenção, 6 meses a 3 anos , se não houver crime mais grave
353	Exploração de prestígio	Solicitar ou receber dinheiro ou utilidade a pretexto de influir em juiz, membro do Ministério Público, servidor da Justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha, na Justiça Militar. P. único : mais 1/3 se alega ou insinua que a vantagem também se destina a essas pessoas.	Reclusão, até 5 anos
354	Desobediência a decisão sobre perda ou suspensão de atividade ou direito	Exercer função, atividade, direito, autoridade ou múnus de que foi suspenso ou privado por decisão da Justiça Militar.	Detenção, 3 meses a 2 anos

Quadro de diferenças que a banca explora. - **Denúnciação caluniosa (343)**: o autor **sabe** que a pessoa é inocente e **dá causa** a inquérito ou processo. É a figura mais grave (**2 a 8 anos**). - **Comunicação falsa de crime (344)**: o crime comunicado **não aconteceu**. Pena baixa (detenção até 6 meses). **Não** envolve imputar a alguém. - **Autoacusação falsa (345)**: a pessoa acusa **a si mesma** de crime que não ocorreu ou foi de outro. - **Falso testemunho (346)**: quem pratica é **testemunha, perito, tradutor ou intérprete**, e a **retratação antes da sentença** exclui a punibilidade. **Cuidado**: a retratação **depois** da sentença não exclui. - **Favorecimento pessoal (350)**: ajuda o **autor** a fugir da ação da autoridade; **favorecimento real (351)**: ajuda a tornar seguro o **proveito do crime**. No favorecimento pessoal, parente próximo (ascendente, descendente, cônjuge, irmão) é **isento**.

Parte 6 - Tempo de guerra: o que as aulas não cobrem (arts. 398, 399 e 401 a 407; nota sobre o art. 408)

Conceitos de partida

- **Tempo de guerra** (art. 15 do CPM): começa com a **declaração ou o reconhecimento do estado de guerra**, ou com o **decreto de mobilização** que o compreenda; termina quando **ordenada a cessação das hostilidades**.
- **Penas**: o Livro II tem penas exclusivas: "**morte, grau máximo; reclusão, de vinte anos, grau mínimo**". Pelo **art. 56**, a pena de morte é executada por **fuzilamento**; pelo **art. 57**, só pode ser executada **sete dias após** a comunicação da sentença transitada em julgado ao **Presidente da República**, exceto se imposta em **zona de operações de guerra**, caso em que pode ser executada imediatamente por interesse da ordem e disciplina.
- **Base constitucional**: a CF veda penas de morte, **salvo em caso de guerra declarada** (art. 5º, XLVII, "a", com remissão ao art. 84, XIX).

- Nos crimes "adaptados" (genocídio, lesão, furto, roubo), o Livro II **remete ao tipo do tempo de paz** e fixa a **pena própria da guerra**.

Hostilidade e ordem arbitrária (arts. 398 e 399)

Art.	Crime	Conduta	Pena
398	Prolongamento de hostilidades	O comandante prolonga as hostilidades depois de saber oficialmente que foi celebrada a paz ou ajustado o armistício .	Reclusão, 2 a 10 anos
399	Ordem arbitrária	O comandante ordena contribuição de guerra sem autorização, ou excedendo os limites dela.	Reclusão, até 3 anos

Pegadinhas. O sujeito ativo é o **comandante** (crime próprio). No art. 398, a punição depende de **saber oficialmente**; boato de paz não basta. No art. 399, a ordem de "contribuição de guerra" é arbitrária se **não autorizada ou excessiva**.

Crimes contra a pessoa e o patrimônio em tempo de guerra (arts. 400 a 407)

O art. 400 (homicídio em presença do inimigo) foi visto na Aula 11. Os demais são "tipos remissivos": o crime é o do tempo de paz, cometido em circunstância especial.

Art.	Crime	Conduta e pena
401	Genocídio	Praticar, em zona militarmente ocupada , o crime do art. 208. Pena: morte (grau máximo); reclusão de 20 anos (grau mínimo).
402	Casos assimilados	Com o mesmo fim e na mesma zona, praticar atos dos ns. I a V do p. único do art. 208 : reclusão, 6 a 24 anos .
403	Lesão corporal em presença do inimigo	Praticar o crime do art. 209 : lesão leve, detenção de 6 meses a 2 anos . § 1º (§ 1º do art. 209): reclusão de 4 a 10 . § 2º (§ 2º do art. 209): 6 a 15 . § 3º (§ 3º do art. 209): lesão grave, 8 a 20 ; morte, 10 a 24 . § 4º (§ 4º do art. 209): juiz pode reduzir de 1/6 a 1/3 . § 5º (§ 5º do art. 209): pode diminuir 1/3 .
404	Furto	Furto (arts. 240 e 241) em zona de operações militares ou território militarmente ocupado : reclusão, no dobro da pena do tempo de paz.
405	Roubo ou extorsão	Roubo ou extorsão (arts. 242, 243 e 244) nas mesmas zonas: morte, grau máximo , se cominada pena de reclusão de 30 anos; nos outros casos, o dobro da pena de paz.
406	Saque	Praticar o saque em zona de operações militares ou território militarmente ocupado . Pena: morte (grau máximo); reclusão de 20 anos (grau mínimo).
407	Rapto	Raptar mulher "honesta", mediante violência ou grave ameaça, para fim libidinoso , em lugar de efetivas operações militares : reclusão, 2 a 4 anos . § 1º : lesão grave, 6 a 10 . § 2º : morte, 12 a 30 . § 3º : pratica outro crime contra a raptada, aplicam-se cumulativamente as penas.

Macetes do bloco. - **Furto e roubo "no dobro"**: o art. 404 dobra a pena; o art. 405 tem **morte** no teto quando o roubo/extorsão tem 30 anos cominados. A banca troca "dobro" por "metade" ou "acréscimo de 1/3". - **Zona**: genocídio exige **zona militarmente ocupada** (art. 401); furto, roubo e saque, **zona de operações militares ou território ocupado**; rapto e violência carnal, **lugar de efetivas operações militares**. Cada artigo tem **seu cenário**; é onde a banca gosta de embaralhar. - **Presença do inimigo**: homicídio (art. 400) e lesão corporal (art. 403) exigem **presença do inimigo**. - A expressão "**mulher honesta**" do art. 407 consta no texto consolidado

que consultei. Estude o dispositivo pela letra da lei, mas saiba que é termo ultrapassado.

Nota sobre o art. 408 (violência carnal)

O art. 408 pune quem pratica crime de violência carnal "definido nos arts. 232 e 233" em **lugar de efetivas operações militares**: reclusão, **4 a 12 anos**; **P. único**: lesão grave, **8 a 20 anos**; morte, **morte (grau máximo) ou reclusão de 15 anos (grau mínimo)**.

O texto consolidado da Câmara mantém a remissão ao **art. 233**, que foi **revogado** pela Lei 14.688/2023. Nas aulas, esse ponto aparece pelo caso histórico da FEB. A solução doutrinária (leitura do dispositivo como remetendo ao estupro do art. 232 reescrito) **não foi verificada** neste material: veja "Pendências".

Resumo para revisar

Competência e súmulas - o que memorizar

Tema	Regra
Civil	Nunca na Justiça Militar estadual (CF 125, § 4º; STJ 53). Na União , só em crimes contra as instituições militares (STF 298).
Vítima civil, doloso contra a vida	Júri (CF 125, § 4º; CPM art. 9º, § 1º).
Demais crimes militares contra civil (Estado)	Juiz de direito do juízo militar , singularmente (CF 125, § 5º).
Crime comum simultâneo	Comum (STJ 90); crime militar do PM, mesmo em outra UF: Justiça Militar (STJ 78).
Fuga de preso	Comum (STJ 75). Abuso de autoridade: Comum (STJ 172, com ressalvas).
Execução de pena da JM	Juízo das execuções do Estado (STJ 192).
Conflito juiz de direito x JM local	TJ (STF 555).
Documento da Marinha (CIR/CHA), civil	Justiça Federal comum (SV 36).
Algemas	SV 11 : excepcionalidade, justificativa escrita, nulidade.
STM na JMU	Lei 9.099 não se aplica (9); Lei de Drogas não se aplica (14); ANPP não se aplica (18).

Penas que a banca gosta de cobrar (Partes 2 a 6)

Tema	Pena-chave
Violação de domicílio (226)	Detenção até 3 meses; qualificada 6 meses a 2 anos
Chantagem (245)	Reclusão 3 a 10 anos
Apropriação indébita (248)	Reclusão até 6 anos
Estelionato (251)	Reclusão 2 a 7 anos
Incêndio (268)	Reclusão 3 a 8 anos
Explosão nuclear (269, § 3º)	Reclusão 5 a 20 anos

Material de socorro (275)	Reclusão 3 a 6 anos
Denúncia caluniosa (343)	Reclusão 2 a 8 anos
Falso testemunho (346)	Reclusão 2 a 6 anos; retratação antes da sentença exclui
Prolongamento de hostilidades (398)	Reclusão 2 a 10 anos
Saque e genocídio em guerra (401, 406)	Morte (grau máximo); reclusão 20 anos (grau mínimo)

Pendências (itens que não consegui verificar em fonte oficial)

1. **Planalto fora do ar.** O texto do CPM foi lido no **texto atualizado da Câmara dos Deputados** (Legislação Informatizada). O portal do Planalto não respondeu (falha de conexão em todas as tentativas). Recomenda-se conferir os artigos citados no Planalto assim que possível.
2. **Súmula 6 do STJ** (acidente de trânsito com viatura de polícia militar) e **Súmulas 241 e 269 do STJ** (já citadas pelo Estratégia): **não verifiquei** o enunciado em fonte oficial e, por isso, **não incluí**.
3. **Vigência atual das súmulas do STJ** (47, 53, 75, 78, 90, 172 e 192): o texto vem do arquivo histórico do próprio STJ; o buscador oficial de súmulas bloqueou o acesso automatizado e não pude confirmar eventual cancelamento ou superação, **exceto a Súmula 47**, cuja base legal (art. 9º, II, "f") consta como revogada no CPM. A **Súmula 172** pede cautela especial (Lei 13.491/2017 e Lei 13.869/2019).
4. **Súmulas do STF 297 e 298:** texto conferido na compilação oficial (atualizada até 1/12/2017); **não verifiquei** se há decisões posteriores que as tornem inaplicáveis em parte.
5. **Súmulas do STM:** o texto vem do Regimento Interno do STM atualizado com a Emenda Regimental nº 1/2023; **pode haver súmula posterior ou alteração** (a página do STM aponta emendas regimentais mais recentes).
6. **Art. 408 do CPM:** a remissão aos **arts. 232 e 233** permanece no texto consolidado da Câmara, e o art. 233 foi revogado. **Não localizei** fonte oficial ou doutrina que defina a leitura correta; não afirmei nenhuma.
7. **Veto ao art. 9º, § 1º:** o destino do veto foi confirmado no sítio do Congresso Nacional (Veto nº 26/2023, **mantido** em 9/5/2024). O **conteúdo do dispositivo vetado** não foi lido no texto da Lei 14.688/2023 (apenas a existência do veto).
8. **ADI 7.555:** usei apenas a anotação do texto consolidado da Câmara; **não li o acórdão** nem a tese.
9. **Partes da incolumidade e da administração da justiça** foram resumidas a partir do texto do CPM; não verifiquei jurisprudência específica sobre elas.

Fontes e método.

- Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), **texto atualizado** na Legislação Informatizada da Câmara dos Deputados (inclui Leis 13.491/2017 e 14.688/2023 e anotações das decisões do STF), consultado em 10/2026.
- Constituição Federal, arts. 5º, XLVII, 124 e 125, texto atualizado da Câmara dos Deputados, consultado em 10/2026.
- Congresso Nacional, **Veto nº 26/2023** (parcial, à Lei 14.688/2023): todos os itens mantidos nas sessões conjuntas de 9/5/2024 e 28/5/2024, consultado em 10/2026.
- Supremo Tribunal Federal, **Súmula do STF** (compilação oficial atualizada até 1/12/2017) e **Súmulas Vinculantes - Aplicação e Interpretação pelo STF**, 2ª edição (atualizada até a SV 56), consultados em 10/2026.
- Superior Tribunal de Justiça, Arquivo.Cidadão (dossiês das Súmulas 47, 53, 75, 78, 90, 172, 192 e 231), consultado em 10/2026.
- Superior Tribunal Militar, **Regimento Interno e Súmulas** (texto atualizado com a Emenda Regimental nº 1/2023, edição de 2023, e 16ª edição de 2019), consultado em 10/2026.
- Explicações, tabelas, macetes e quadros comparativos elaborados pelo MentorIA, de forma original a partir dos

textos oficiais.